

Nr. 48 Das Auswärtige Amt an das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern. 28. Februar 1937

R 43 II/720a, Bl. 200–201 Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

[Rückwirkung der Rassenpolitik auf die auswärtigen Beziehungen des Reichs; hier: Beschränkung der Rassengesetze auf Juden]

Die vom Auswärtigen Amt am 15. November 1934 einberufene Ressortbesprechung² führte zu dem dortigen Rundschreiben vom 18. April 1935 – IA 1092/5012 b –³. Danach wurde die Möglichkeit geschaffen, artfremde nichtjüdische Ausländer von der Rassengesetzgebung auszunehmen, falls außenpolitische Gründe dies zweckmäßig erscheinen lassen. Die Einführung dieses Verfahrens hat aber nicht verhindern können, daß Entscheidungen genereller Art oder die Behandlung von Einzelfällen auf dem Gebiet der Rassengesetzgebung das Nationalgefühl oder Rassenbewußtsein fremder Völker verletzt und damit die deutschen außenpolitischen Beziehungen zu diesen Mächten in einem Ausmaße belastet haben, das in gar keinem Verhältnis zu dem innerpolitischen Erfolg der getroffenen Maßnahme stand. Es erscheint daher notwendig, erneut nach Maßnahmen zu suchen, die diesen Mißständen abhelfen können.

In der erwähnten Ressortbesprechung vom 15. November 1934 hat der Vertreter des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern⁴ die Möglichkeit erwogen, die Rassengesetzgebung unter Aufrechterhaltung der rassenpolitischen Grundsätze der NSDAP auf die Juden zu beschränken. Das Auswärtige Amt möchte auf diese Anregung zurückgreifen, da ihre Verwirklichung in irgend einer Form den außenpolitischen nachteiligen Rückwirkungen der deutschen Rassenpolitik abhelfen und gleichzeitig der deutschen Judenpolitik einen freieren Spielraum geben würde als die bisherige, auf alle artfremden Rassen ausgedehnte Gesetzgebung.

Es soll nicht verkannt werden, daß die Verwirklichung dieses Gedankens in der Praxis auf gewisse Schwierigkeiten stoßen würde, da der Begriff „artfremd“ in verschiedenen Gesetzen (so zuletzt im Reichsbeamtenengesetz⁵) bereits fest verankert ist und nur im Wege der Gesetzes-Änderung durch den eindeutigen Begriff „jüdisch“ ersetzt werden könnte. Trotzdem liegen die Nachteile der jetzigen unübersichtlichen und komplizierten Rassengesetzgebung, die sich zum Teil nur auf Juden (Blutschutzgesetz⁶, Flaggengesetz⁷), zum Teil auf alle artfremden Rassen (Beamtenengesetz) bezieht, so deutlich auf der Hand, daß nach Auffassung des Auswärtigen Amts eine Nachprüfung des Problems nur zu einer klareren Linie der Rassenpolitik und zu einer weniger komplizierten Form der Rassengesetzgebung führen könnte.

¹ Hauptüberlieferung mit Entwürfen und Ausfertigung in: PA, R 99182, unfol. Anregung dieser Initiative durch das Referat Deutschland des AA s. ARH III, Nr. 177.

² Niederschrift s. ADAP C III/2, Nr. 331.

³ ARH II/1, Nr. 146.

⁴ MD Helmut Nicolai; zur Person s. ARH II/1, Nr. 105 Anm. 3.

⁵ *Deutsches Beamtenengesetz* vom 30. 1. 1937 (RGBl. I S. 41); s. Dok. Nr. 21 P. 1. Einschlägige Bestimmungen enthielten die §§ 25 (Ernennung), 59 (Entlassung), 72 (Zwangspensionierung).

⁶ *Gesetz zum Schutze des dt. Blutes und der dt. Ehre* vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146).

⁷ *Reichsflaggengesetz* vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1145).

Soweit der Ressortbereich des Auswärtigen Amts in Frage kommt, ist wiederholt auf die nachteiligen Rückwirkungen der deutschen Rassenpolitik hingewiesen worden, die auch dort aus der Praxis der letzten Jahre hinlänglich bekannt sein dürften. Dabei stehen folgende Gesichtspunkte im Vordergrund:

1. Der wissenschaftliche Begriff „artfremd“ ist keineswegs immer klar. Wenn er aber klar ist, so muß in den meisten Fällen aus Rücksicht auf die Empfindlichkeit bestimmter Völker auf seine Anwendung generell oder im Einzelfalle verzichtet werden. Ein *genereller* Verzicht auf die Anwendung des Rassenprinzips liegt in der nur außenpolitisch zu motivierenden Hilfs-Konstruktion des „Europäischen Raums“, in dessen Bereich alle seit historischer Zeit geschlossen siedelnden Völker als artverwandt „gelten“.

Es darf daran erinnert werden, daß die Einbeziehung der Türkei in die Begriffsbestimmung „Europäischer Raum“ und die damit erfolgende Charakterisierung des türkischen Volkes als „artverwandt“ im vergangenen Jahr 1936 in anderen Staaten des nahen Orients (Iran und Ägypten) zu lebhafter Kritik dieser Differenzierung orientalischer Völker und sogar zu diplomatischen Schritten der interessierten Staaten geführt hat⁸. Es ist festzustellen, daß diese rein theoretische Entscheidung bisher nicht für einen einzigen praktischen Einzelfall als Grundlage gedient hat.

2. Der Verzicht auf die Anwendung des Rassenprinzips *im Einzelfalle* ist durch den dortigen Runderlaß vom 18. April 1935 verwirklicht worden. Danach kann jeder Artfremde, soweit er nicht jüdisches Blut besitzt, von der Rassengesetzgebung ausgenommen werden, wenn außenpolitische Rücksichten es erfordern. Von dieser Möglichkeit ist mit Ausnahme weniger Fälle, in denen das rassenpolitische Interesse an der Reinhaltung des deutschen Blutes außenpolitische Rücksichten erheblich überwog, im Einvernehmen zwischen Reichs- und Preußischem Ministerium des Innern, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Rassenpolitischem Amt der NSDAP und Auswärtigem Amt stets Gebrauch gemacht worden.

Der zu erwartende Einwand, daß eine Beschränkung der Rassengesetzgebung auf die Juden zu untragbaren Konsequenzen, z.B. zu erlaubter Heirat eines Deutschen mit einer Negerin oder zur Ernennung eines Neger-Mischlings zum Beamten führen könnte, ist daher nicht stichhaltig. Denn die auf höchstens 50 zu beziffernden Fälle dieser Art, in denen bisher die deutsche Rassengesetzgebung auf nichtjüdische artfremde Mischlinge anzuwenden war, haben bisher ohne fühlbare Nachteile für die deutsche Rassenpolitik ihre Erledigung durch das Ausnahmeverfahren des dortigen Runderlasses vom 18. April 1935 finden können, da das innenpolitische Interesse an einer Durchführung der Rassengesetzgebung in diesen Fällen meist völlig unerheblich, dagegen die Befürchtung außenpolitischer Nachteile immer begründet und ausschlaggebend war. Die Zahl derjenigen Fälle aber, die so untragbar für das deutsche Rassengewissen waren, daß auf sie das Ausnahmeverfahren keine Anwendung finden konnte, dürfte – hoch bemessen – in den letzten vier Jahren etwa fünf betragen. Der Hinweis, daß es für die Durchführung der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung erheblich sei, diese fünf Fälle zu erfassen, und daß es untragbar sei, auf ihre Erfassung zu verzichten, kann nicht als stichhaltig anerkannt werden gegenüber den festgestellten außenpolitischen Schäden, die die Anwendung der Rassengesetzgebung in diesen fünf Fällen, insbesondere aber das bloße Bestehen der Rassengesetzgebung (auch wenn sie nicht angewendet wurde) bereits verursacht hat.

Das Auswärtige Amt ist allerdings der Auffassung, daß für eine Erörterung der Möglichkeit, die Rassengesetzgebung auf die Juden zu beschränken, die ethisch begründeten nationalsozialistischen Rassengrundsätze schon deswegen den Ausgangspunkt bilden müssen, damit bei einer Beschränkung der Rassengesetzgebung auf die Juden die Behauptung entkräftet werden kann, die deutsche Rassengesetzgebung sei in Wirklichkeit nur eine mit ethischen Phrasen getarnte anti-semitische

⁸ S. ARH III, Nrr. 10, 81 und 113.

sche Maßnahme. Selbstverständlich würde es dem Ermessen der NSDAP freigestellt bleiben, für ihre Organisation einen schärferen Maßstab in Rassenfragen z.B. bezüglich der Rassenreinheit ihrer Mitglieder anzulegen⁹.

Für eine Stellungnahme wäre ich dankbar¹⁰.

Die Reichskanzlei, das Rassenpolitische Amt der NSDAP, das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda haben Kenntnis erhalten.

Ich stelle anheim, gegebenenfalls eine Ressortbesprechung der beteiligten Reichs- und Parteistellen einzuberufen.

In Vertretung
Dieckhoff¹¹

⁹ Der StdF hatte am 12. 1. 1937 auf Weisung Hitlers für die polit. Leiter der NSDAP ein generelles Heiratsverbot mit Ausländerinnen erlassen. GL Bohle gab als Chef der Auslandsorg, im AA dieses Verbot durch vertraut. Erlaß vom 28. 2. 1937 allen auswärt. Missionen und Berufskonsulaten zur mündl. Instruierung der polit. Leiter bekannt und konkretisierte: „Dies bezieht sich nicht auf bereits geschlossene Ehen. Das Verbot gilt auch für Ausländerinnen, die einer artverwandten Rasse angehören, z.B. für Schwedinnen, Norwegerinnen, Engländerinnen usw.“ Durch Ergänzungserlaß vom 30. 6. 1937 wurde lediglich die Verheiratung mit Volks- und Auslandsdeutschen zugelassen, aber auch nur nach Einzelgenehmigung durch den StdF. Erlasse in: PA, R 99268, Bl. 7, 16; PA, R 27248, unfol.

¹⁰ Diese s. Dok. Nr. 76.

¹¹ Hans-Heinrich Dieckhoff (1884–1952): MD im AA, Leiter der Polit. Abteilung, seit 17. 8. 1936 mit der Wahrnehmung der Geschäfte des StS beauftragt.

Zitierhinweis

Nr. 48 Das Auswärtige Amt an das Reichs- und Preußische Ministerium des Innern. 28. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d048>